노직 — 수능특강 생활과 윤리 전(全) 출제 지점 (원문 수록판 · 롤스 비교 포함)

2027학년도 EBS 수능특강 생활과 윤리 · 자료 플러스 / 기출 플러스 / 개념 플러스 / 본문 표 / 개념 체크 / 수록 문항 제시문 통합 · 쪽수는 교재 인쇄 쪽수

먼저 알아 둘 것 — 노직에게는 자료 플러스·기출 플러스·개념 플러스 박스가 하나도 없습니다.
교재 전체(01~15강)를 훑어본 결과 노직은 **72쪽과 162쪽의 본문 표**, 그리고 두 곳의 **개념 체크**에만 나옵니다. 대신 노직의 원문은 **수록 문항의 제시문**으로 세 번(76·82·164쪽) 등장하는데, 이것이 사실상 자료 플러스 역할을 합니다. 그래서 이번 편은 ③ **수록 문항 제시문** 섹션을 따로 두어 원문을 채웠습니다.

① 한눈에 보기 — 등장 위치 색인

쪽	단원	유형	제목 / 문항	핵심 키워드
72	07. 사회 정의와 윤리	본문	노직의 '소유 권리론'	취득·이전·교정의 원칙 / 최소 국가 / 배타적 권리
72	07. 사회 정의와 윤리	개념 체크	3번 문항	정답: 권리
76	07. 사회 정의와 윤리	문항 제시문	기본 02번 [26015-0098]	롤스 비판 — 정형적 원리 / 불평등해도 정의로움
82	07. 사회 정의와 윤리	문항 제시문	실전 9번 [26015-0113]	역사적 원리 / 소유 권리는 과거의 상황·행위에 근거
162	15. 지구촌 평화의 윤리	본문 표	해외 원조에 관한 윤리적 근거 (자선의 관점)	자유 지상주의 / 원조는 의무가 아닌 자율적 선택
162	15. 지구촌 평화의 윤리	개념 체크	1번 문항	정답: 노직
164	15. 지구촌 평화의 윤리	문항 제시문	기본 07번 [26015-0235]	재분배 = 권리 침해 / 도덕적 제약 사항 위반

② 본문 · 개념 체크 (원문 그대로)

쪽	맥락	교재 서술
72	현대 사회의 다양한 정의관 ③ 노직의 '소유 권리론'	**• 개인은 정당한 소유물에 대해 배타적 권리를 지님** **• 개인의 소유권을 침해하지 않고 개인의 권리를 보호하는 제한적 역할을 수행하는 최소 국가가 정당하다고 주장함** **취득에서의 정의의 원칙**: 정당하게 취득한 소유물은 취득한 사람에게 그 소유 권리가 있음 **이전(移轉)에서의 정의의 원칙**: 소유 권리가 있는 타인에 의해 자유로이 양도받은 소유물에 대해 정당한 소유 권리가 있음 **교정에서의 정의의 원칙**: 소유물을 취득하고 양도받는 과정에서 과오나 잘못된 절차에 의한 소유가 발생했을 때는 이를 바로잡아야 함 개념 체크 3번: "노직은 취득·이전·교정에서의 정의의 원칙에 따라 발생한 정당한 소유물에 대해 개인이 배타적 (　　)을/를 지닌다고 보았다." → **정답: 권리** 같은 절 비교 — 마르크스: 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배 / 롤스: 원초적 입장, 정의의 두 원칙 / 왈처: 영역별 다원적 분배 기준
162	해외 원조에 관한 윤리적 근거 **자선의 관점**	**노직 | 자유 지상주의: 정당한 절차를 통해 취득한 재산에 대해 개인은 배타적 소유권을 지니며, 처분권도 개인의 자유로운 선택에 달려 있음 / 개인이 자발적으로 자신의 부를 빈곤으로 고통받는 사람을 위해 사용할 수는 있지만, 해외 원조나 기부를 실천해야 할 윤리적 의무는 없음 / 원조를 자율적 선택의 문제로 보기 때문에 빈곤 문제 해결에 한계가 있다는 비판을 받음** 같은 표(의무의 관점) — 싱어: 공리주의, 원조로 얻는 이익이 비용보다 크면 공동체 소속과 무관하게 도와야 함, 세계 시민주의적 관점 / 롤스: 고통받는 사회를 질서 정연한 사회가 되도록 돕는 것이 목적, 목적 달성 후 추가 원조는 요구되지 않음, 차등의 원칙을 국제적 분배 정의에는 적용하지 않는다는 비판을 받음 개념 체크 1번: "(　　)은/는 개인이 자발적으로 자신의 부를 빈곤으로 고통받는 사람을 위해 사용할 수는 있지만, 해외 원조나 기부를 실천해야 할 윤리적 의무는 없다고 보았다." → **정답: 노직**

핵심 구조 — 노직의 두 등장은 사실 **같은 원리의 두 적용**이다. 72쪽에서 **'정당하게 취득·이전한 것은 내 것'**이라는 원칙이 세워지고, 162쪽에서 그 원칙이 국제 원조로 확장되어 **'내 것이므로 줄지 말지는 내가 정한다'**가 된다. 즉 **자선의 관점 = 소유 권리론의 필연적 귀결**이다. 이 연결을 잡으면 두 단원을 한 번에 외운다.

③ 수록 문항 제시문 — 노직 원문

롤스 비판 — 정형적 원리에 대한 반박

p.76 · 07. 사회 정의와 윤리 · 수능 기본 문제 02번 [26015-0098]

사회가 전적으로 정의롭다면 소유물에 대한 소유 권리는 취득과 이전에서의 정의의 원리에 따라 얻게 된 경우에만 정당하다. 정당한 소유권을 가진 사람들이 그 소유물을 자유롭게 이전하였다면, 그 결과가 불평등해도 이 또한 정의롭다. 그런데 어떤 사상가는 사회적·경제적 불평등은 그것이 모든 사람, 특히 사회의 최소 수혜자에게 그 불평등을 보상할 만한 이득을 가져오는 경우에만 정당하다고 주장한다. 나는 이 사상가가 '㉠'라는 점을 간과하고 있다고 생각한다.

문항 정보
㉠에 들어갈 진술로 가장 적절한 것을 고르는 문항. 선지는 ① 국가는 정의 실현을 위해서도 분배 과정에 개입할 수 없다 ② 분배 정의의 정형적 원리는 필연적으로 재분배를 요구한다 ③ 개인의 소유권 보호를 위한 국가의 개입은 정당화될 수 없다 ④ 정당한 분배 과정에서 사회적·경제적 불평등이 나타날 수 있다 ⑤ 재산과 소득의 균등 분배가 분배 정의 실현의 전제 조건은 아니다.

독해 포인트 — ㉠ **"그 결과가 불평등해도 이 또한 정의롭다"**가 노직의 결론 문장이다. 노직에게 정의는 **결과의 모양**이 아니라 **과정의 정당성**으로 판정된다. ㉡ '어떤 사상가'는 **롤스**(차등의 원칙)다. ㉢ 주의할 함정 — ③번 선지처럼 '개인의 소유권 **보호**를 위한 국가 개입도 정당화될 수 없다'는 것은 **노직의 입장이 아니다**. 노직은 소유권 보호를 위한 **최소 국가는 정당하다**고 본다(72쪽). 노직이 반대하는 것은 **재분배를 위한 개입**이다. 이 구분이 노직 문항의 최대 함정이다.

역사적 원리 — 소유 권리의 근거

p.82 · 07. 사회 정의와 윤리 · 수능 실전 문제 9번 [26015-0113] (갑=롤스 / 을=노직)

갑(롤스): 정의의 원칙은 가상적 상황에서 무지의 베일을 쓴 당사자들의 합의를 통해 얻어야 한다. 이들은 이 상황에서 평등한 자유의 원칙, 공정한 기회균등의 원칙, 차등의 원칙에 합의할 것이다. 재산 소유 민주주의는 원초적 입장에서 채택된 정의의 두 원칙이 표현하는 모든 주요한 정치적 가치를 실현할 수 있다.

을(노직): 모든 사람은 취득과 이전, 교정의 원칙에 의해 자신의 소유물에 대한 소유 권리를 가져야 한다. 소유 권리는 과거의 상황이나 과거의 행위에 근거하므로 분배적 정의는 역사적 원리에 따라야 한다.

문항 정보

선지 중 '옳지 않은 것'을 고르는 문항. 참인 진술로 제시된 것들: 을은 역사적 원리에 따른 부의 불평등은 정당화될 수 있다고 본다 / 갑과 달리 을은 복지 국가에서 분배 정의가 완전히 실현될 수 없다고 본다 / 을과 달리 갑은 선천적 유불리의 영향을 줄인 분배가 정의롭다고 본다 / 갑과 을은 개인이 정당한 소유물에 대한 배타적 사용권을 지닌다고 본다.

독해 포인트 — ㉠ **'역사적 원리'**가 이 제시문의 열쇠다. 분배의 정당성은 **현재의 분포 상태**가 아니라 **그것이 어떻게 형성되었는가(과거의 상황과 행위)**로 판정된다. 롤스의 정형적·결과 지향적 원리와 정확히 반대다. ㉡ 놓치기 쉬운 지점: **롤스도 개인의 배타적 사용권을 인정한다**(선지 ⑤가 '갑과 을' 공통으로 참). 롤스가 사유 재산을 부정한다고 오해하지 말 것 — 76쪽 03번 선지에도 "사유 재산권은 평등한 자유의 원칙에 의해 보장되어야 한다"가 롤스의 입장으로 나온다.

해외 원조 — 재분배는 권리 침해

p.164 · 15. 지구촌 평화의 윤리 · 수능 기본 문제 07번 [26015-0235] (갑=노직 / 을=싱어)

갑(노직): 소유 권리론의 관점에서 볼 때 재분배는 개인의 권리 침해를 포함하므로 심각한 문제이다. 국가가 한 사람에게 위협하여 그가 다른 사람의 보호를 위해 기부하지 않으면 처벌하겠다고 한다면, 국가는 그의 권리를 침해하는 것이며 도덕적 제약 사항들을 위반하는 것이다.

을(싱어): 극단적인 빈곤을 막을 때 그에 상당하는 도덕적 의미를 가진 것을 희생하지 않고서도 막을 수 있다면, 마땅히 이를 막아야 한다. 세계에서 가장 빈곤한 사람들을 돕는 활동에 참여하는 것은 자신의 삶을 보람과 성취감으로 채워 줄 것이다.

문항 정보

<보기> 항목: ㄱ. 갑: 빈민을 원조하는 행위는 원조 주체의 사적 소유권을 침해할 수밖에 없다 / ㄴ. 을: 원조 대상의 고통을 방지하기 위해 원조 주체의 처지 개선이 유보될 수 있다 / ㄷ. 갑과 을: 부국과 빈국의 경제적 평등 실현을 원조의 목적으로 삼아서는 안 된다.

독해 포인트 — ㉠ 노직이 반대하는 것은 **'강제적' 재분배**다. 원문이 "국가가 위협하여… 처벌하겠다고 한다면"이라고 조건을 붙인 데 주목. **자발적 기부 자체는 반대하지 않는다**. ㄱ 항목이 '원조 행위는 소유권을 침해할 수밖에 없다'고 단정한 것이 함정인 이유가 여기 있다 — 노직은 자발적 원조를 **허용**한다(162쪽 본문: "개인이 자발적으로 자신의 부를 사용할 수는 있지만"). ㉡ '도덕적 제약 사항(side constraints)' — 개인의 권리는 다른 목적을 위해 넘어설 수 없는 **제약선**이라는 뜻. ㉢ 노직과 싱어의 공통점을 묻는 ㄷ 항목처럼, **'경제적 평준화'는 어느 쪽의 목적도 아니라는 점**을 기억할 것.

④ 노직 vs 롤스 — 정면 대조

쟁점	롤스	노직
정의의 판정 기준	분배의 **결과 상태**가 두 원칙에 부합하는가 (정형적)	분배가 **어떤 과정**을 거쳐 형성되었는가 (역사적·비정형적)
정의의 원칙	평등한 자유 / 공정한 기회균등 / 차등의 원칙	취득 / 이전 / 교정에서의 정의의 원칙
도출 방법	원초적 입장 · 무지의 베일에서의 **가상적 합의**	개인의 권리에서 **연역** — 가상적 합의 장치 없음
국가의 역할	불평등을 조정하는 **재분배**까지 정당	**최소 국가** — 소유권 보호·계약 감시 등 제한적 역할만
불평등	최소 수혜자에게 최대 이익이 될 때만 정당화	과정이 정당했다면 **결과가 불평등해도 정의로움**
해외 원조	**의무** — 고통받는 사회를 질서 정연한 사회로	**자선** — 자발적 선택이며 윤리적 의무는 아님
공통점	개인이 정당한 소유물에 대한 **배타적 사용권**을 지닌다고 봄 / 원조 목적을 **부국·빈국의 경제적 평준화**에 두지 않음	

⑤ 통합 정리

영역	노직의 입장(교재 표현 기준)	쪽
분배 정의	소유 권리론. 취득·이전·교정의 원칙에 따라 형성된 소유물에 개인은 배타적 권리를 지님. 과정이 정당하면 결과의 불평등도 정의롭다(역사적 원리).	**72,76,82**
국가관	최소 국가. 소유권을 침해하지 않고 개인의 권리를 보호하는 제한적 역할만 정당.	**72**
해외 원조	자선의 관점. 자발적 사용은 가능하나 원조·기부의 윤리적 의무는 없음. 강제적 재분배는 권리 침해이자 도덕적 제약의 위반.	**162,164**

하나로 꿰는 축 — **"정당하게 취득한 것은 온전히 내 것이고, 내 것을 어떻게 할지는 내가 정한다."** 이 한 문장에서 최소 국가(남의 것을 함부로 옮길 수 없으므로 국가 역할이 축소됨)와 자선론(원조는 내 결정이므로 의무가 아님)이 동시에 나옵니다.

가장 잦은 함정 4가지 — ① 노직이 **모든 국가 개입**에 반대한다고 서술 (× 소유권 보호·계약 감시를 위한 **최소 국가는 정당**. 반대하는 것은 재분배 개입) ② 노직이 **자발적 기부에도 반대**한다고 서술 (× 자발적 사용은 허용, 강제가 문제) ③ 노직에게 정의를 **결과의 평등**으로 판정하게 하기 (× 과정의 정당성만 봄) ④ 롤스가 **사유 재산·배타적 사용권을 부정**한다고 서술 (× 롤스도 인정 — 82쪽 선지 ⑤가 갑·을 공통으로 참).

비교로 묶어 볼 것 — 롤스(72·162쪽): 위 대조표 / 왈처(73쪽): 다원적 정의 / 마르크스(72쪽): 필요에 따른 분배 / 싱어(162·164쪽): 의무로서의 원조.